

Ref: N° CAB.PCA/FPC/BWG/060./2026

Kinshasa, le 27 JUL 2026

Transmis copie pour information à :

- Madame le Directeur Général du FPC ;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Messieurs les membres du Conseil d'Administration du FPC.

(Tous) à Kinshasa/Gombe

A Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine à Kinshasa/Gombe

Concerne : Indignation du Conseil d'Administration face à une position administrative contradictoire remettant en cause ses résolutions régulièrement adoptées et approuvées.



Excellence Madame la Ministre,

Le Conseil d'Administration du Fonds de Promotion Culturelle a l'honneur de porter à votre haute attention sa profonde indignation et sa vive préoccupation à la suite de la correspondance signée, en date du 27 août 2026, par Monsieur le Directeur de Cabinet adjoint, agissant pour le Directeur de Cabinet adjoint, relativement à la proposition d'intérim du Directeur général du FPC.

En effet, au cours de sa réunion ordinaire tenue les 8, 14 et 20 juillet 2026, le Conseil d'Administration avait régulièrement adopté, à l'unanimité, plusieurs résolutions consignées dans le procès-verbal n°003/CA/FPC/2026, notamment celles portant relève de leurs fonctions de certains directeurs, dont les responsables des secteurs de la Taxation, de la Redevance et de la Promotion Culturelle, pour insuffisance de performances et dans le souci de redynamiser l'Etablissement.

Ces résolutions avaient été régulièrement transmises à l'Autorité de tutelle et sont devenues exécutoires à l'expiration du délai légal de dix jours, conformément aux dispositions régissant le Fonds de Promotion Culturelle. Bien plus, elles avaient fait l'objet d'une approbation expresse de votre Autorité par la lettre n°CAB/MIN/CAP/YEM/C-Adm/DM/01012/2026 du 30 juillet 2026.

Cette position avait encore été clairement confirmée par la correspondance du Cabinet datée du 14 août 2026, laquelle, se fondant expressément sur l'article 18, alinéa 2, du Décret n°011/30 du 16 juin 2011 portant statuts du Fonds de Promotion Culturelle, avait refusé d'entériner une proposition d'intérim contraire aux résolutions du Conseil et demandé à la Direction Générale de soumettre une nouvelle proposition conforme à celles-ci.

C'est donc avec une profonde stupeur que le Conseil d'Administration a pris connaissance de la correspondance du 27 août 2026, signée par le même Directeur de Cabinet adjoint, confirmant désormais l'intérim de Monsieur KAZERREKA WANGALIMIRE Tit, présenté comme Directeur de la Taxation de la Redevance et plus ancien Directeur encore en fonction.

Cette nouvelle prise de position, intervenue sans qu'aucun acte formel de retrait, d'annulation ou de réformation des résolutions antérieurement approuvées n'ait été porté à la connaissance du Conseil, apparaît manifestement contradictoire avec :



DR. NGOY DIOKO Emmanu

[Signature]

Dans l'attente de votre prompt intervention en vue du rétablissement de la légalité, de la cohérence administrative et de l'autorité des décisions régulièrement prises, le Conseil d'Administration vous prie d'agréer, **Excellence** Madame la Ministre, l'expression de sa très haute considération.

Le Conseil d'Administration tient à réaffirmer son profond respect à l'égard de votre haute Autorité et sa disponibilité à poursuivre, sous votre tutelle, les efforts de redressement et de modernisation du Fonds de Promotion Culturelle. Toutefois, il ne saurait demeurer silencieux face à des actes administratifs contradictoires susceptibles de vider ses compétences légales de leur substance et de compromettre gravement le fonctionnement régulier de l'établissement.

- La clarification officielle et définitive de la position de la tutelle ;
- Le retrait ou l'annulation de la correspondance contradictoire du 27 août 2026 ;
- La confirmation de l'exécution intégrale des résolutions du Conseil approuvées le 30 juillet 2026 ;
- L'instruction à la Direction générale de présenter, sans délai, une proposition d'intérim strictement conforme aux résolutions adoptées ;
- Le rappel au Cabinet et aux organes de gestion du nécessaire respect des compétences légales du Conseil d'Administration ;
- La prévention de toute initiative susceptible d'entretenir une dualité de décisions ou d'affaiblir l'autorité de l'organe délibérant du FPC.

Au regard de ce qui précède, le Conseil d'Administration sollicite respectueusement mais fermement de votre haute Autorité :

Le Conseil d'Administration s'interroge, en conséquence, sur les éléments nouveaux qui auraient pu justifier ce revirement intervenu seulement quelques jours après la position sans équivoque exprimée le 14 août 2026. Il relève également qu'aucune consultation préalable du Conseil ni aucune motivation fondée sur les textes légaux ne lui a été communiquée.

Une telle contradiction fragilise dangereusement l'autorité du Conseil d'Administration, entretient la confusion au sein de l'établissement, encourage la contestation des décisions régulièrement prises et compromet les efforts engagés pour le redressement, la discipline administrative, la mobilisation des recettes et la bonne gouvernance du Fonds de Promotion Culturelle.

Le Conseil d'Administration estime qu'une simple correspondance administrative signée par un Directeur de Cabinet adjoind ne saurait remettre en cause, de manière implicite et sans motivation juridique, des résolutions régulièrement adoptées par l'organe délibérant du FPC, devenues exécutoires et expressément entérinées par l'Autorité de tutelle.

1. Les résolutions régulièrement adoptées par le Conseil d'Administration ;
2. Leur caractère exécutoire acquis conformément aux dispositions légales ;
3. La lettre d'approbation de l'Autorité de tutelle du 30 juillet 2026 ;
4. La correspondance du Cabinet du 14 août 2026 refusant expressément toute proposition contraire auxdites résolutions ;
5. Les principes de légalité, de sécurité juridique, de cohérence administrative et de parallélisme des formes et des compétences.